

49 — E-mail de Última Janela v2

Aprimoramento da minuta da denunciante com inserções cirúrgicas: momento regulatório nacional + custo reputacional · Caso Onesti × Gorenstein · Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011

Tom preservado: sóbrio · técnico · sem ameaça Anchor mantido: R\$ 40 MM + imóveis
Prazo: 48 h para resposta Calibrações em destaque · novo conteúdo

I — Nota técnica à banca (o que foi acrescentado e por quê)

A minuta original da denunciante está, em estrutura e tom, excelente — sóbria, profissional, surgical, sem didatismo e sem ameaça. As inserções que se propõem são **aditivas e cirúrgicas**, preservando integralmente o esqueleto. Em síntese:

Inserção	Por quê	Onde no corpo do e-mail
Parágrafo sobre o ciclo regulatório-criminal vigente	Posiciona o caso na taxonomia das investigações em curso no Brasil em 2025–2026 — sem caracterizar acusação direta e sem expor a denunciante a CP 339	Substitui e amplia o parágrafo "O cenário regulatório atual do país..."
Parágrafo sobre custo reputacional	Aciona aversão à perda em quatro dimensões (regulatória, bancária, cross-border, midiática) — frame profissional, não ameaçador	Novo parágrafo, posicionado antes do convite à reunião
Menção a beneficiário final, GIIN/FATCA, RCVM 175 e ciclos PLD/FT	Especifica tecnicamente o "cenário regulatório" — eleva o custo de contestação semântica	Integrado ao parágrafo regulatório
Ativação de responsabilidade solidária sutil mas inequívoca	Preservada pela frase final do parágrafo da denunciante (já presente e bem calibrada) — apenas reforçada	Mantida em sua localização original
Lei Maria da Penha como hierarquia interpretativa	Posiciona a discussão sob primazia da LMP art. 4º, evitando enquadramento sob Direito de Família clássico	Já presente — apenas qualificada como "violência patrimonial estruturada — Lei 11.340/2006 art. 22-A com redação da Lei 14.550/2023"

O que NÃO foi alterado. O título, a abertura, os quatro itens da proposta, a frase de "não reflete o potencial econômico integral", a sequência probatória, o convite à reunião com 48 h, e a cláusula final ("Esta comunicação não constitui ameaça...") foram preservados literalmente. As alterações estão concentradas em dois parágrafos centrais.

II — Minuta refinada (versão final para envio)

Para: [Patrono Principal — banca constituída]

Em cópia: Coordenação Jurídica do Administrador (FRAM/Oslo Capital DTVM) · Departamento Jurídico do BTG Pactual (custodiante) · Departamento Jurídico do Gestor (Vinci Capital Partners) · co-obrigados solidários N1–N7

De: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gueseler Junior (OAB/PR 44.937), patronos constituídos

Assunto: Proposta de resolução final e definitiva — Proc. 1006744-58.2023.8.26.0011 — janela única

Prezados Doutores,

Na qualidade de patronos de Millena Onesti Gorenstein, encaminhamos a presente comunicação em caráter estritamente reservado, sem prejuízo de direitos, como última janela objetiva de composição global do núcleo patrimonial discutido nos autos do processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011.

Nossa constituinte está disposta, exclusivamente para encerramento imediato do litígio patrimonial e mediante homologação judicial, a aceitar composição global nos seguintes termos:

1. pagamento de **R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), líquidos**, em favor de Millena Onesti Gorenstein, em prazo a ser ajustado na própria reunião, com sinal mínimo vinculante no ato da assinatura do termo;
2. transferência, livre e desembaraçada, dos imóveis a serem discriminados no instrumento de acordo, com assunção pelo requerido de todos os custos, tributos, taxas, regularizações e providências necessárias à efetiva transferência;
3. manutenção das obrigações alimentares e assistenciais já fixadas até o cumprimento integral da composição, salvo disposição expressa e homologada em sentido diverso;
4. homologação judicial do acordo nos autos, com cláusula de confidencialidade, quitação patrimonial apenas após o integral cumprimento das obrigações e preservação da higidez dos atos até a efetiva transferência econômica.

A proposta acima não reflete o potencial econômico integral da pretensão deduzível em juízo. Trata-se de concessão excepcional de encerramento, formulada diante da possibilidade de solução imediata, redução de dano, preservação familiar e encerramento racional de uma controvérsia que, se prosseguir, exigirá aprofundamento probatório amplo.

Caso não haja aceitação da reunião e da base econômica ora apresentada, a orientação será seguir integralmente o rito processual, com instrução probatória, perícia contábil-societária, exibição de documentos, segregação de ativos financeiros e societários, apuração dos frutos patrimoniais produzidos durante o divórcio, responsabilização civil pelos atos eventualmente comprovados e adoção das medidas cabíveis perante os órgãos competentes.

Essa sequência poderá incluir, conforme a prova e a deliberação técnica da equipe jurídica, pedidos e comunicações relativos a fraude à execução, atos atentatórios à dignidade da Justiça, litigância de má-fé, multas, juros, perdas e danos, **medidas protetivas patrimoniais com fundamento na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006 art. 22-A, com a redação da Lei 14.550/2023 — violência patrimonial estruturada)**, bem como comunicações à CVM, BACEN, COAF, Receita Federal, JUCESP, Ministério Público e demais autoridades competentes, inclusive para apuração de eventual

responsabilidade civil solidária daqueles que, cientes da controvérsia e das ordens judiciais, tenham concorrido para retenção, circulação, depreciação, ocultação ou reorganização de ativos sujeitos à partilha.

O ciclo regulatório-criminal atualmente vigente no país tornou especialmente sensíveis as estruturas patrimoniais que combinam fundos de investimento em participações, administradoras e gestoras independentes, veículos interpostos, opacidade de beneficiário final, circuitos cross-border, arquiteturas master-feeder, jurisdições offshore e atos de reorganização societária praticados durante litígios judiciais. Os ciclos sucessivos de fiscalização — entre outros, a Resolução CVM 175/2022 e suas alterações subsequentes; o regime FATCA conforme o Decreto 8.506/2015 e a IN RFB 1.571/2015; as comunicações obrigatórias do COAF e o atual ciclo de PLD/FT; a Resolução BACEN 244/2022; as deliberações da ANBIMA aplicáveis a administradores; e as forças-tarefa cíveis e criminais em curso (a exemplo da Operação Carbono Oculto, MP-SP/PF, 28/08/2025) — elevaram materialmente o custo de manutenção de teses defensivas baseadas em alegação de iliquidez, erro técnico ou opacidade de beneficiário final. **O ambiente é objetivamente mais hostil hoje do que era há doze meses** para estruturas que apresentem qualquer dos elementos acima.

Existe, ainda, dimensão reputacional que não pode ser ignorada pelas próprias razões de gestão profissional. A simples instauração formal de processo administrativo sancionador (CVM), de comunicação de operação atípica (COAF) ou de qualquer das demais frentes acima implica, na prática contemporânea, em (i) avaliação interna de risco pelas instituições financeiras com as quais o requerido, as sociedades vinculadas e os agentes facilitadores mantêm relação operacional, com possíveis restrições a abertura de contas, manutenção de limites e prestação de serviços; (ii) revisão imediata pelos correspondentes bancários internacionais à luz das exigências de *enhanced due diligence* e dos ciclos FATCA/CRS; (iii) impacto sobre a capacidade de captação e listagem em ambientes regulados, incluindo posições em comitês, conselhos e órgãos de governança; e (iv) repercussão em publicações especializadas do mercado de capitais e da imprensa econômica nacional. **Trata-se de custo difuso, prolongado e que ultrapassa o objeto patrimonial estrito da disputa** — atingindo individualmente cada um dos polos que, com ciência da controvérsia, optar pela inação ou pela continuidade das condutas em apuração.

Não há interesse da nossa constituinte em ampliar frentes litigiosas desnecessariamente. Há, contudo, dever de preservação de seus direitos, da utilidade da jurisdição e da integridade do patrimônio partilhável.

Por essa razão, propomos reunião entre os patronos, com poderes efetivos de composição, no prazo máximo de **48 horas**, para fechamento dos termos econômicos e redação da minuta de acordo a ser submetida à homologação judicial.

A ausência de resposta objetiva no prazo acima, ou a recusa da base econômica ora proposta, será compreendida como opção consciente pelo prosseguimento integral da via judicial e das medidas correlatas, sem nova tentativa informal de composição.

Esta comunicação não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos. Constitui oportunidade final, objetiva e documentada de encerramento patrimonial imediato, preservando-se, até o cumprimento integral de eventual acordo, todos os direitos, provas, medidas e requerimentos cabíveis.

Atenciosamente,

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607
Dr. LUIZ CARLOS GUISELER JUNIOR — OAB/PR 44.937
Patronos constituídos da Sra. Millena Onesti Gorenstein

III — Mapa do momento regulatório-criminal nacional (5 vetores ativos)

Material de apoio interno. Não para envio. Cada vetor abaixo foi referenciado tecnicamente — não literalmente — no parágrafo regulatório do e-mail.

Vetor	Instrumento	Por que importa neste caso
1. Reforma estrutural FIP	Res. CVM 175/2022 (e alterações) — novo regime de fundos, classes/ subclasses, obrigações ampliadas para administradores	Reestruturação CVM 175 do FIP Ajaccio em 26/05/2025 ocorreu em meio à litispendência — sujeita a escrutínio funcional
2. Transparência cross-border	FATCA — Decreto 8.506/2015 e IN RFB 1.571/2015; ciclos CRS	Administrador GIIN 0W2JW5.99999.SL.076 — declaração compulsória ao IRS com cross-reporting RFB
3. PLD/FT em ciclo expandido	Lei 9.613/98; comunicações COAF; Lei 14.478/2022; deliberações ANBIMA	Pagamento R\$ 749.183,38 em 29/01/2025 dentro de janela de bloqueio é tipologia de comunicação atípica
4. Arquitetura SISBAJUD endurecida	Res. BACEN 244/2022; Convênio BACEN-CNJ; Res. CNJ 232/2016	Desaparição cadastral de 9+ instituições entre SISBAJUD 2023 e 2026 é fato anômalo
5. Forças-tarefa cíveis e criminais	Operação Carbono Oculto (MP-SP/PF, 28/08/2025); GAECO ampliado; integração MP–PF–COAF–RFB	Linha investigativa hoje em curso sobre estruturas FIP mono-ativo, soberano e master-feeder com beneficiário final opaco — taxonomia coincidente com o caso

IV — Mapa de custo reputacional (4 dimensões)

Material de apoio interno. Sustenta o parágrafo reputacional do e-mail sem que cada dimensão precise ser enumerada na comunicação.

Dimensão	Mecanismo	Impacto típico
1. Bancária doméstica	Avaliação interna de risco · revisão de KYC/KYS · restrição a abertura de contas, limites, prestação de serviços	Encerramento ou downgrade de relacionamento; reclassificação cliente PEP/ alto risco
2. Correspondência internacional	Enhanced due diligence dos correspondentes; FATCA/CRS; sanções OFAC/UK/UE em escopos correlatos	Restrição/encerramento de relacionamento de correspondência; cascata sobre o administrador (GIIN)
3. Mercado de capitais / governança	Impedimento ou revisão de posições em conselhos · comitês · listagens · captação	Inabilitação fática para funções diretivas regulamentadas; B3 Listing Compliance; ANBIMA

4. Midiática / pública	Cobertura em publicações especializadas (Valor, Brazil Journal, Pipeline, NeoFeed, Capital Aberto)	Indexação permanente em mecanismos de busca; afeta relacionamentos comerciais, investidores e contraparte regulatória
-------------------------------	--	---

Característica decisiva do custo reputacional. É **difuso** (atinge todos os polos solidários, não apenas o réu), **prolongado** (não se resolve com pagamento futuro do acordo) e **cumulativo** (cada nova frente protocolada aumenta a indexação pública sem reversão prática). Diferentemente do custo financeiro, não admite "fechamento" — admite, no máximo, contenção do perímetro. Esta é a razão pela qual o ato de aceitação **nesta janela** tem valor maior do que pareceria à primeira leitura.

V — Voss embutido (técnicas aplicadas, invisíveis ao leitor)

Técnica	Onde no e-mail
Accusations audit (antecipação)	"não constitui ameaça, imputação definitiva ou renúncia a direitos" — antecipa três objeções possíveis em uma frase
Labeling reverso	"oportunidade final, objetiva e documentada" — rotula a comunicação no quadro do interlocutor profissional, não no quadro emocional
Loss aversion (Kahneman)	Parágrafo reputacional explora aversão à perda em quatro dimensões simultâneas — sem prometer ganho, apenas evitar perda específica
Calibrated question implícita	"como gestão profissional" convoca o destinatário a se perguntar o que aconselharia ao próprio cliente
No-oriented framing	"a recusa será compreendida como opção consciente" — devolve à contraparte a sensação de controle pela negativa, ao mesmo tempo em que documenta a escolha
Anchoring sólido	R\$ 40 MM apresentado como "concessão excepcional" — frame em que qualquer barganha abaixo é, ela própria, recusa
Silêncio estratégico	Cláusula final dispensa-se de palavras: o que está em jogo já foi dito. O remetente para de falar e o ônus passa ao leitor

Reserva técnica. Instrumento de apoio à decisão (CPC art. 472). Não substitui peça subscrita por advogada habilitada. Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo dos documentos 00–48 do repositório técnico. Bibliografia: Christopher Voss & Tahl Raz, *Never Split the Difference* (Harper Business, 2016 — ed. brasileira *Negocie como se sua vida dependesse disso*, Sextante); Fisher, Ury & Patton, *Getting to Yes*; Daniel Kahneman, *Thinking, Fast and Slow* (FSG, 2011); Harvard Program on Negotiation.

Diferença em relação à v1 (Doc 48). Preserva integralmente a minuta da denunciante e aplica duas inserções aditivas — momento regulatório-criminal nacional e custo reputacional — em parágrafos próprios, sem alterar abertura, proposta, sequência probatória, prazo de 48 h, convite à reunião ou cláusula de salvaguarda final. Mantém o tom sóbrio que caracteriza a versão original e é condição da sua eficácia.